

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 455/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย เปลี่ยน ชัยวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72

เมื่อผู้ตายยกอาวุธปืนเล็งมายังจำเลย จำเลยได้เข้าแย่งอาวุธปืนจากผู้ตายทำให้มีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ผู้ตายจึงได้หักลำกล้องปืนและบรรจุกระสุนขึ้นใหม่ จำเลยได้เข้าแย่งอาวุธปืนอีกเป็นเหตุให้ปืนลั่นอีก 1 นัด และอาวุธปืนได้หลุดจากมือผู้ตาย ถือว่าภยันตรายที่จำเลยต้องป้องกันได้ผ่านพ้นไป ไม่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึงอันจะต้องป้องกันอีก การที่จำเลยใช้มีดโต้ฟันผู้ตายในขณะนั้น จึงไม่อาจเป็นการกระทำโดยป้องกันได้ แต่การกระทำของผู้ตายถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยฟันผู้ตายจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยโดยมีเจตนาฆ่าได้ใช้มีดโต้เป็นอาวุธฟันนายสอน ชัยวุฒิ ผู้ตายซึ่งเป็นบุพการีหลายครั้งถูกบริเวณลำคอด้านขวา แก้มซ้าย หน้าผาก ด้านขวาถึงกะโหลกศีรษะ ใบหูซ้ายและหลังอันเป็นอวัยวะสำคัญ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีและจำเลยมีลูกกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 จำนวน 2 ลูก อันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุยกเว้นโทษ เหตุเกิดที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 และริบมิดโต้กับลูกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฐานฆ่าบุพการี แต่ปฏิเสธข้อหาฆ่าเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 72 ลงโทษจำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพฐานฆ่าบุพการี ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ยกฟ้องข้อหาฆ่าเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ริบมิดโต้ของกลาง คำขอริบกระสุนปืนของกลางให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานฆ่าบุพการี คืบมิดโต้ของกลางแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในชั้นนี้ว่า นายสอน ชัยวุฒิ ผู้ตายเป็นบิดาจำเลย วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ใช้มิดโต้ของกลางเป็นอาวุธฟันทำร้ายผู้ตายหลายครั้งถูกผู้ตายที่บริเวณลำคอด้านขวา แก้มซ้าย หน้าผากด้านขวา ใบหูซ้าย โคนนิ้วชี้และบริเวณหลังถึงแก่ความตายปรากฏตาม

รายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารหมายเลข 8 ท้ายฟ้องที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบ ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เห็นว่าจำเลยยื่นคำให้การต่อศาลรับสารภาพในฐานความผิดฆ่าบุพการีโดยเจตนา ตามฟ้องจริง ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นสอบคำให้การจำเลยโดยอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลย ฟังจำเลยก็ยืนยันให้การดังกล่าวปรากฏตามคำให้การจำเลยและรายงานกระบวนการ พิเคราะห์ของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2534 นอกจากนี้โจทก์ก็ยังมีนายดาบ ตำรวจวิเชียร นวลเสน่ห์ นายดาบตำรวจอำนาจ คมขำ และพันตำรวจโทนคร ขวาน เพชร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง พะเยา มาเบิกความประกอบบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข 3 บันทึกคำให้การ เอกสารหมายเลข 17 บันทึกการชี้ที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข 5 และภาพถ่ายหมายเลข 4 ฟังได้ว่าเมื่อจำเลยกับผู้ตายเดินสวนกันที่ทางเดินในป่าที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุก่อน จะเกิดเหตุนั้น จำเลยสอบถามผู้ตายและผู้ตายพูดตอบจำเลยในขณะที่อยู่ห่างกัน ประมาณ 1 ศอก ทันใดนั้นเองผู้ตายได้ล้วงเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นออกมาจากเอวและ ยกขึ้นเล็งมายังจำเลยทันทีจำเลยได้กระโดดเข้าแย่งอาวุธปืนกับผู้ตาย และเสียงปืน ได้ดังขึ้น 1 นัด ในระหว่างนั้นผู้ตายได้หักลำกล้องปืนและบรรจุกระสุนปืนใหม่จำเลยก็ เข้าแย่งเป็นเหตุทำให้ปืนลั่นขึ้นอีก 1 นัด หลังจากนั้นจำเลยจึงได้ใช้มีดโต้ของกลาง ฟันผู้ตายจนล้มลงและถึงแก่ความตายซึ่งเมื่อจำเลยนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับ สารภาพนั้น ตามบันทึกการชี้ที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข 5 ประกอบภาพถ่ายหมายเลข 4 ก็เห็นว่าตรงกันกับคำรับสารภาพของจำเลย อาวุธปืนลูกซองสั้นที่จำเลยอ้างว่าผู้ ตายใช้ยิงจำเลยนั้น เป็นอาวุธปืนยิงได้ทีละนัดเมื่อยิงแล้วต้องหักลำกล้องเอาปลอก กระสุนปืนออกแล้วเปลี่ยนกระสุนปืนเข้าไปใหม่จำเลยใช้มีดโต้ของกลางฟันผู้ตาย ภายหลังที่ได้แย่งอาวุธปืนกับผู้ตายตามภาพถ่ายหมายเลข 4 ภาพที่ 1 ถึงที่ 4 และ อาวุธปืนได้หลุดจากมือผู้ตายตกลงกับพื้นแล้วตามบันทึกการชี้ที่เกิดเหตุเอกสาร หมายเลข 5 ข้อ 5 และภาพถ่ายหมายเลข 4 ภาพที่ 5 และ 6 อันแสดงว่าในขณะที่จำเลย

ใช้มิดโตะของกลางพันผู้ตายนั้น อาวุธปืนได้หลุดไปจากมือผู้ตายแล้ว ภายหลังที่
จำเลยจำต้องป้องกันได้ผ่านพ้นไป ไม่มีภายหลังที่ใกล้จะถึงอันจะต้องป้องกันอีก
ชั้นพิจารณาจำเลยก็ยอมรับว่าได้รับสารภาพตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.3
และให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.17 โดยนำชี้ที่เกิดเหตุแสดงท่า
ประกอบการกระทำผิดตามเอกสารหมาย จ.5 และภาพถ่ายหมาย จ.4 จริง แม้จำเลย
จะนำสืบในทำนองบ้ายเบี่ยงว่า ขณะพันผู้ตายนั้นผู้ตายยังยืนถืออาวุธปืนและถูก
กระสุนปืนอยู่จำเลยจึงต้องพันเพื่อป้องกันให้ต่างไปจากที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน
ก็ฟังไม่ขึ้น การที่ผู้ตายมีนิสัยชอบดื่มสุราแล้วชอบพาลหาเรื่องเอากับภริยาและจำเลย
ซึ่งเป็นบุตรทั้งเคยตีชกต่อยกับจำเลยมาก่อน ก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้การกระทำผิด
ของจำเลยในครั้งนี้เป็นการกระทำโดยป้องกันไปได้ การที่จำเลยรับสารภาพในชั้น
จับกุมและสอบสวนพร้อมทั้งนำเจ้าพนักงานตำรวจไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับ
สารภาพและยึดของกลางที่ใช้กระทำความผิดคำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าวแม้จะเป็น
เพียงพยานบอกเล่า แต่เมื่อนำมาประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นพิจารณา
และคำเบิกความของพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้บันทึกการจับกุมและสอบสวน
พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังลงโทษจำเลยได้การกระทำของจำเลยไม่
เป็นการป้องกันแต่อย่างใด แต่การที่ผู้ตายพยายามจะใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายจำเลย
ก่อนจนจำเลยต้องเข้าแย่งอาวุธปืนกับผู้ตายและพันผู้ตายนั้น พอถือได้ว่าจำเลยถูก
ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยพันผู้ตายจึงเป็นการกระทำ
โดยบันดาลโทสะและเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็โดยการที่ผู้ตายเป็นผู้ก่อขึ้นก่อนทั้งสิ้น
ตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดแต่จำเลยได้กระทำไป
เพราะเหตุบันดาลโทสะ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72 ศาลจะลงโทษ
จำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นป้องกันโดยชอบและพิพากษายกฟ้อง
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยและเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดโทษจำคุกจำเลยและลดโทษ

ให้แล้วคงจำคุณ10 ปี นั้น นึกเกินไป เห็นควรลงโทษให้น้อยลงอีก ฎีกาของโจทก์
ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 72 ให้จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี ริมมีดโต้ของกลางนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นอย่างยิ่ง คดีนี้ตามข้อเท็จจริงศาลฎีการับฟังเป็นอันยุติว่า ผู้ตายได้ล้วงเอาอาวุธปืนยกขึ้นเล็งมายังจำเลยก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น จึงน่าจะถือได้ว่า จำเลยมีสิทธิป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 เพราะจำเลยต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเพื่อให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงแต่จำเลยใช้มีดฟันผู้ตายหลังจากอาวุธปืนได้หลุดจากมือผู้ตายไปแล้วภัยอันตรายจึงผ่านพ้นไปแล้ว จึงมีปัญหาคือที่จะต้องพิจารณาว่า เป็นการกระทำเกินกว่ากรณีจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 หรือไม่ ถ้อยคำที่ว่า "เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน" นั้น ศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตย์ ให้ความหมายว่า ถ้าได้กระทำโดยเจตนาพิเศษเพื่อป้องกันสิทธิแล้ว แม้กระทำต่อภัยที่ยังไม่ใกล้จะถึงหรือกระทำต่อภัยที่ผ่านพ้นไปแล้ว ก็ยังเป็นการกระทำเพื่อป้องกันได้ แต่ถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้มีดฟันผู้ตาย หลังจากภัยอันตรายผ่านพ้นไปแล้ว โดยจำเลยได้กระทำเพื่อป้องกันสิทธิ การกระทำของจำเลยจึงน่าจะเป็นการกระทำเพื่อป้องกันแต่เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน แม้ว่าการกระทำเพื่อป้องกันแต่เกินกว่ากรณีจำต้องกระทำเพื่อป้องกันกับการกระทำโดยบันดาลโทสะ กฎหมายจะบัญญัติไว้เหมือนกันว่า ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ก็ตาม แต่การกระทำเพื่อป้องกันแต่เกินกว่ากรณีจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ถ้าเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำเลยก็ได้ แต่การกระทำโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ศาลจะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ อีกทั้งการกระทำเพื่อป้องกันเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้การกระทำไม่เป็นความผิด แต่กรณีการกระทำโดยบันดาลโทสะเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นเหตุลงโทษ คำพิพากษาของศาลน่าที่จะปรับบทเกี่ยวกับการกระทำที่ก่อให้เกิดผลร้ายน้อยที่สุด เพราะคำพิพากษามีผลติดตัวจำเลยและจะเป็นตราบาป(stigma) ตลอดไปว่าจำเลยกระทำต่ออนุพการีเพื่อป้องกันสิทธิเพราะความกลัว หรือกระทำต่ออนุพการีโดยบันดาลโทสะเพราะความโกรธ ระหว่างการกระทำดังกล่าวผู้กระทำจะได้รับผลกระทบจากสังคมไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ยึดถือความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ การกระทำของจำเลยจึงน่าจะเป็นการกระทำเพื่อป้องกัน แต่เกินกว่ากรณีจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ธนพัฒน์จึงเพิ่มวิวัฒนะผล